Fiche complémentaire — Les théories de la justice distributive

Vocabulaire

- **Égalité** : distribution arithmétiquement égale : à chacun la même part.
  - ***Égalité de droit*** : mêmes libertés civiles pour tous ; ***Égalité des chances*** : chacun a les mêmes possibilités de réussir au départ ; ***Égalité de fait*** : chacun a les mêmes ressources, l'État redistribue également les biens.
- **Équité** : distribution inégale mais équitable : à chacun ce qui lui revient (selon son besoin, son mérite, ses efforts, sa contribution).
- **Redistribution** : prélever sur les uns (impôt) pour financer des services publics pour tous et des aides aux plus fragiles.

La **justice sociale** pose une question simple mais sans réponse évidente : **dans une société, à quoi chacun a-t-il droit ?** Comment répartir les biens (revenus, patrimoine, soins, éducation, etc.) ? Quatre grandes réponses peuvent être apportées. Elles diffèrent sur le **principe** de répartition qu'elles jugent juste.

4 PRINCIPES	1. L'ÉGALITARISME	2. LE LIBERTARISME	3. L'UTILITARISME	4. LE LIBÉRALISME
La question	*Comment atteindre une égalité de fait ?*	*Comment préserver la liberté absolue de chacun ?*	*Qu'est-ce qui produit le plus de bonheur ?*	*Comment concilier égalité et équité ?*
Le principe	Tout le monde reçoit la même quantité de ressources socio-économiques (égalité), et on égalise les parts de chacun s'il y a inégalité au départ (équité).	Chacun reçoit uniquement les ressources socio-économiques qu'il gagne par ses propres moyens sur le marché. Redistribuer, c'est voler la propriété individuelle. Réguler, c'est aller contre la liberté individuelle.	On distribue les ressources socio-économiques de manière à maximiser le bien-être général. Imposer les plus riches, par ex., est possible si cela augmente le bonheur global.	Les inégalités sont injustifiées sauf si elles profitent aux plus défavorisés. Il y a donc redistribution dans les limites fixées par les droits et libertés individuelles.
Le rôle de l'État	**Fort** : corriger sans cesse les écarts de richesse et de pouvoir ; imposer une égalité **réelle**.	**Minimal** : protéger les personnes afin qu'elles agissent librement, rien de plus.	Organiser la répartition la plus **utile** au plus grand nombre.	**Assurer** l'égalité des chances et corriger les inégalités **qui ne profitent pas aux plus défavorisés.**
Représentants	Karl Marx (1818-1883) ; les différentes théories socialistes	Robert Nozick (1938-2002)	Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873)	John Rawls (1921-2002) ; les différentes théories libérales
Textes	« *Il nous faut non pas seulement cette égalité transcrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous la voulons au milieu de nous, sous le toit de nos maisons. […] Périssent, s'il le faut, tous les arts pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle.* » Sylvain Maréchal, *Manifeste des Égaux* (1796)	« *Un État qui se limite à des fonctions étroites de protection contre la force, le vol, la fraude, à l'application des contrats, et ainsi de suite, est légitime ; […] tout État plus étendu viole les droits que détiennent les personnes* » « *L'imposition des revenus du travail s'apparente à des travaux forcés* » R. Nozick, *Anarchie, État et utopie* (1974)	Le principe « *n'est pas seulement celui du plus grand bonheur de l'agent, mais encore celui du plus grand bonheur total et général* ». J. S. Mill, *L'Utilitarisme* (1861)	Les inégalités « *sont justes si et seulement si elles produisent, en compensation, des avantages pour chacun, et, en particulier, pour les membres les plus désavantagés de la société* ». J. Rawls, *Théorie de la justice* (1971)
À retenir	L'égalité seule ne suffit pas : un droit égal appliqué à des individus inégaux reconduit l'inégalité : la justice exige aussi l'équité : donner **plus à qui a moins**.	Ce qui compte, c'est **comment** on a acquis un bien : la répartition juste des richesses doit naître d'échanges libres, quel qu'en soit le résultat.	Le bien-être de l'ensemble compte plus que celui de quelques-uns : la justice est un **calcul** impartial. La répartition doit permettre à la société d'être globalement plus heureuse.	La répartition doit d'abord préserver la liberté individuelle ; mais les inégalités ne sont justes que si elles **améliorent le sort des plus faibles**.
Objections	Peut-on traiter également des individus qui ne travaillent ni ne contribuent également ?	L'absence de protection des plus fragiles ne favorise-t-elle pas la loi du plus fort ?	Peut-on sacrifier une personne pour le bonheur de la majorité ?	Existe-t-il réellement des inégalités favorables aux plus fragiles ?

Le schéma ci-dessous développe **trois grandes familles politiques** : le **conservatisme** (les hiérarchies sont naturelles), le **libéralisme** (la *liberté* plus importante que *l'égalité*), le **socialisme** (*l'égalité* supérieure à la *liberté*). **L'utilitarisme** ainsi que la théorie de John Rawls sont des versions possibles du libéralisme. Chaque famille y est définie par : ses rapports sociaux, son État, ce qui la justifie moralement, ce à quoi elle s'oppose politiquement.

